

- h. Informar semestralmente a la municipalidad del cantón a que pertenece sobre el destino de los recursos asignados al distrito, así como de las instancias ejecutoras de los proyectos. De estos informes deberá remitirse copia a la Contraloría General de la República.
- i. Hacer foros ampliados con organizaciones locales para asignación de recursos de las partidas específicas y de acuerdo a lo establecido en la ley de partidas específicas y su reglamento.
- j. Coordinar acciones con las juntas viales cantonales.
- k. Cualquier otro que se le encarguen por el Concejo Municipal congruente con su naturaleza y finalidades.

Organización

Artículo 12.—De su seno, el Concejo de Distrito elegirá a un vicepresidente, un secretario y un tesorero durarán en su cargos dos años, pudiendo ser reelectos sin perjuicio de lo que establece el artículo 55 del Código Municipal.

Artículo 13.—Los acuerdos y resoluciones del concejo de distrito serán ejecutados de conformidad con los planes de desarrollo distrital elaborados con participación de los vecinos y organizaciones de los distritos.

Artículo 14.—El Concejo de Distrito deberá reunirse ordinariamente cuando menos dos veces por mes, debiendo comunicar a la Municipalidad, el día, hora y lugar que designe para tal efecto, pudiendo celebrar sesiones extraordinarias previa convocatoria del presidente o cuando así lo convoque tres de sus miembros.

Artículo 15.—Las sesiones ordinarias deben efectuarse en el caperío designado por la municipalidad como cabecera del distrito, pudiéndose el concejo de distrito celebrar sesiones extraordinarias en otros distritos del mismo cantón para tratar asuntos de interés interdistrital.

Artículo 16.—El quórum para las sesiones se formará con tres concejales, entre los cuales deberá estar presente el presidente o quien lo sustituya.

Artículo 17.—Las sesiones deberán iniciarse dentro de los 15 minutos a partir de la hora señalada.

Artículo 18.—Las sesiones se desarrollarán conforme al orden del día, previamente confeccionado por el presidente, o quien lo sustituya, la cual podrá ser modificada mediante acuerdo.

Artículo 19.—Todas las sesiones serán publicadas, y la participación de particulares serán reguladas por el Concejo de Distrito.

Artículo 20.—Los acuerdos serán tomados por simple mayoría de votos de los miembros presentes y se tendrán por firmes; si hubiere empate, se someterá de nuevo a votación y si persistiera el empate, se tendrá por desecho el asunto.

Artículo 21.—Deberes de los concejales:

- a. Concurrir a las sesiones.
- b. Dar su voto afirmativo o negativo en asuntos que se someten a decisión, no pudiendo abstenerse.
- c. No abandonar las sesiones sin permisos del presidente del concejo.
- d. Desempeñar las comisiones que se le encargan.

Artículo 22.—Facultades de los concejales:

- a. Pedir y obtener del presidente la palabra.
- b. Formular mociones y proposiciones.
- c. Llamar al orden al presidente cada vez que se exceda en el desempeño de sus funciones.

Presidencia

Artículo 23.—El presidente del Concejo de Distrito se mantendrá cargo mientras ejerza su condición de síndico de distrito de que se trate.

Artículo 24.—Corresponde al presidente:

- a. Presidir, abrir, suspender y cerrar las sesiones.
- b. Preparar el orden del día.
- c. Recibir las votaciones y anunciar si hay aprobación o rechazo del asunto.
- d. Conceder la palabra y quitarla a quien hiciere uso de ella sin permiso o se excediere en sus expresiones.
- e. Vigilar el orden de las sesiones y hacer retirar a quienes presiden el acto y se comporten indebidamente.
- f. Firmar en unión del secretario las actas de cada sesión.

Vicepresidencia

Artículo 25.—En ausencia del síndico propietario y del síndico suplente, corresponde al vicepresidente asumir las funciones de presidente.

Secretaría

Artículo 26.—Deberes del secretario:

- a. Asistir a las sesiones, levantar las actas y tenerlas listas para su firma, en el libro destinado al efecto, el cual debe estar foliado y debidamente autorizado por el auditor interno de la Municipalidad.
- b. Transcribir y notificar los acuerdos a quien corresponda.
- c. Extender certificaciones y cualquier otro que le señalen los reglamentos emitidos por la Municipalidad del cantón.

Tesorería

Artículo 27.—Corresponde al tesorero:

- a. Ser el depositario transitoriamente de las contribuciones que se

casos excepcionales a juicio del Concejo Municipal.

- b. Llevar control de la ejecución de las partidas específicas.
- c. Desempeñar cualquier otra labor que le encargue el Concejo de Distrito congruente con su naturaleza y finalidades.
- d. Rendir informes al Concejo de Distrito cuando este los solicite en relación con las funciones que atienden.

Artículo 28.—Son causa para perder la calidad de concejal:

- a. La inasistencia injustificada a tres sesiones consecutivas o más de cinco alternas en un año.
- b. Trasladar su domicilio fuera del distrito.
- c. Estar inhabilitado por sentencia judicial para el ejercicio de cargos públicos o derechos civiles.
- d. Padecer de enfermedad que lo incapacite permanentemente para el ejercicio del cargo.

Artículo 29.—Los Concejales de Distrito podrían realizar asambleas cantonales ordinarias o extraordinarias para tratar asuntos de interés de los distritos y del cantón. En estas asambleas deberán nombrar representantes ante la junta vial y otras instancias cantonales.

Artículo 30.—En todo lo previsto en el presente reglamento, se regirá por los reglamentos emitidos por la Municipalidad del cantón y el Código Municipal.

Deroga cualquier otra disposición anterior y publíquese en el Diario Oficial La Gaceta.

Tilarán, 18 de setiembre del 2003.—Jovel Arias Ortega, Alcalde Municipal.—1 vez.—(O. C. N° 394).—C-65450.—(1293).

REGLAMENTO GENERAL DE LA PROVEEDURÍA MUNICIPAL

El Concejo Municipal de Tilarán, en la sesión extraordinaria número cincuenta y uno, celebrada el cuatro de noviembre del dos mil trescientos y tres, artículo dos, acuerdo cero cero uno, acordó por unanimidad y en firme aprobar el Reglamento General de Proveeduría Municipal.

REGLAMENTO GENERAL DE LA PROVEEDURÍA MUNICIPAL

CAPÍTULO I

Funciones y responsabilidades

Artículo 1°.—La Sección de Proveeduría tiene a su cargo, todos los trámites correspondientes a la adquisición de bienes y servicios que requiera la institución, para el normal desempeño de sus funciones; así como la venta y arrendamiento de los mismos, todo de acuerdo con lo que establece el Código Municipal, la Ley de la Contratación Administrativa, el Reglamento de la Contratación Administrativa y el derecho público, privado y aplicable al caso.

Artículo 2°.—Son funciones de la proveeduría:

- a) Realizar los trámites para la publicación del programa de adquisiciones en el mes de enero de cada año, así como la invitación para actualizar la información de los proveedores interesados en contratar con la administración, en el Diario Oficial La Gaceta, de conformidad con el artículo 6° y 108 de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo VII de su reglamento. Para efectos de inscripción en el registro de proveedores se hará efectivo por medio de solicitud escrita a dicho departamento y aporte de los documentos correspondientes o bien por medio del formulario establecido para tal fin.
- b) Elaborar los formularios correspondientes a las diferentes labores de proveeduría los cuales podrán ser modificados previa autorización del Alcalde.
- c) Efectuar todos los trámites para la adquisición oportuna de los materiales y equipos que se necesiten, al igual que servicios, para el normal funcionamiento de la Municipalidad, siempre que se cuente con el contenido presupuestario correspondiente para dicha adquisición.
- d) Investigar las fuentes de aprovisionamiento y llevar un registro calificado de estas, mediante un formulario elaborado para tal fin, registro que deberá actualizarse por lo menos una vez al año.
- e) Analizar precios de venta de los proveedores, mediante el uso de la solicitud de cotizaciones, por medio de un formulario.
- f) Velar porque los proveedores, se ajusten en calidad, cantidad, precio y tiempo de entrega, ofrecidos a la Municipalidad.
- g) Llevar un inventario permanente de todos los bienes municipales, donde se incluyan los inmuebles, mobiliarios, equipo, útiles de oficina, maquinaria, repuestos y otros.
- h) Custodiar los bienes y que exista un adecuado seguro de incendio, sobre los mismos.
- i) Coordinar el mantenimiento y reparación del equipo, mobiliario, vehículos y además activos de la Municipalidad.
- j) Tramitar las exenciones tributarias y arancelarias de materiales y equipo adquirido por la Municipalidad.
- k) Coordinar el trámite para la inscripción en el Registro Público de los bienes muebles e inmuebles propiedad de la Municipalidad.
- l) Realizar todas las gestiones pertinentes relativas, a los procesos de la Contratación Administrativa.

CAPÍTULO II

Procedimientos para la solicitud de mercancías

Artículo 3°.—Todas las mercancías, que se requieran en la Municipalidad, deben ser solicitadas a la proveeduría.

Duplicado: departamento solicitante.

Artículo 4°—Si la Proveeduría, no tiene en existencia el material pedido, procederá a la confección de la orden de compra respectiva, de acuerdo con el procedimiento de contratación contenido en la Ley de la Contratación Administrativa y su reglamento, siempre que las condiciones presupuestarias lo permitan.

Artículo 5°—Cuando se trate de la adquisición y pago de servicios suministros de carácter urgente, inferiores al monto establecido en el reglamento de caja chica y sus modificaciones, la solicitud se hará por caja chica, mediante el formulario, "vale de caja chica", el cual deberá ser autorizado por el alcalde municipal. Una vez adquirido el bien o servicio se hará la liquidación correspondiente ante la tesorería municipal mediante formulario "comprobante de pago caja chica" y la presentación de la factura original.

CAPÍTULO III

Procedimientos generales de adquisición

Artículo 6°—La compra de bienes y servicios se regulará en lo que el monto se refiere, por las normas de Contratación Administrativa y las siguientes disposiciones:

a) **Por caja chica:** Se adquirirá por medio de caja chica artículos urgentes de adquisición cuya naturaleza no obedece a la existencia normal en la bodega, pago por servicios, así como el pago de viáticos y gastos de viaje hasta por la suma máxima establecida en el reglamento de caja chica y sus modificaciones.

b) **Por contratación directa:**

1- Se realizará compra directa cuando el valor no sobrepase los montos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa y su respectivo reglamento.

2- Únicamente podrán ser tramitados, mediante compra directa, aquellos bienes y servicios que cumplan con lo estipulado en el artículo anterior, para los cuales se podrán solicitar cotizaciones previas a la emisión de la orden de compra, de acuerdo con los procedimientos establecidos, que en ningún caso podrán ser inferior a tres.

3- Las cotizaciones deben indicar como mínimo:

- Descripción detallada del bien o servicio cotizado.
- Fecha máxima de recepción de cotizaciones.
- Cantidad.
- Precio unitario y monto total.
- Fecha de apertura de cotizaciones.
- Plazo de entrega.
- Vigencia de las cotizaciones.
- Cédula jurídica o de identidad del oferente.
- Dirección y firma del oferente.
- Fecha y hora de apertura de las cotizaciones.

4- Las cotizaciones se recibirán en sobre cerrado y serán entregadas a la Sección de Proveeduría.

5- Las cotizaciones entregadas se abrirán el día y hora señalados, conforme con la invitación, por parte de la proveeduría.

6- Las cotizaciones se analizarán y se efectuarán en el acto de adjudicación en un plazo no mayor de cinco días hábiles.

Por licitación pública: Los procedimientos para licitación pública se regirán por los supuestos contemplados en el artículo 44 del Reglamento de Contratación Administrativa.

Corresponderá a la Sección de Proveeduría encausar y dirigir los trámites internos, para la obtención de informes técnicos, informes jurídicos y otros necesarios, en relación con todas las licitaciones públicas, antes de ser sometidas a conocimiento del Alcalde Municipal.

2- Una vez analizado y hechas las recomendaciones del caso, la administración elevará el dictamen al Concejo Municipal, para su conocimiento y trámite siguiente.

3- Tomado el acuerdo del Concejo Municipal y una vez aprobado y firmado, la secretaria lo comunicará por escrito a la Sección de Proveeduría, en forma inmediata que a su vez lo hará publicar en La Gaceta.

4- El cartel debe cumplir con la estructura mínima requerida en el artículo 42 de la Ley de la Contratación Administrativa y los plazos para recepción de ofertas se regularán de acuerdo con el artículo 48 del Reglamento General de Contratación Administrativa.

Por registro: La licitación por registro será el procedimiento obligatorio para contratar en los supuestos previstos en el artículo 27 de la Ley de la Contratación Administrativa y el artículo 59 de su reglamento. Para la determinación del procedimiento se debe tomar en cuenta el monto del presupuesto de la administración y el monto de la contratación. Se invita a participar a todos los proveedores del bien o servicio acreditados en el registro correspondiente. El plazo de recepción de las ofertas no puede ser menor de diez días.

Por licitación restringida: Por este procedimiento se regirán las contrataciones previstas en el artículo 27 de la Ley de la Contratación Administrativa y el artículo 60 de su reglamento. La administración invitará a participar a los proveedores que se encuentren en el registro correspondiente se estará recibiendo en las oficinas del Redondel Chorotega.

hábiles y su apertura se regirá por las reglas de la licitación pública.

f) **Por remate:** Este procedimiento podrá utilizarse para vender o arrendar bienes, muebles o inmuebles, cuando resulte el medio más apropiado para satisfacer los intereses de la administración. Salvo en el remate infructuoso, la base no podrá ser inferior al monto del avalúo del órgano especializado de la administración respectiva o, en su defecto, del avalúo de la Dirección General de la Tributación Directa. Se regirá por los supuestos y procedimientos del artículo 60 del Reglamento de Contratación Administrativa.

CAPÍTULO IV

Perfeccionamiento formalización contractual

Artículo 7°—La orden de compra constituye el documento que emite la Sección de Proveeduría, mediante el cual se ordena la ejecución de la prestación de bienes y servicios, documentos que contendrán como mínimo la siguiente información:

- a) Lugar y fecha.
- b) Nombre del adjudicatario.
- c) Nombre del funcionario adquirente.
- e) Descripción del bien o servicio.
- f) Cantidad, precio unitario y monto total.
- h) Obra.
- i) Partida de presupuesto afectada.
- j) Todas las órdenes de compra, llevarán la aprobación mediante firma del Alcalde Municipal y el tesorero.

CAPÍTULO V

Del recibo de mercadería

Artículo 8°—Cuando el oferente haga entrega de la mercadería, la Sección de Proveeduría o el encargado de bodega, según corresponda, al recibirla tendrá la obligación de verificar lo siguiente:

- a) Que los bienes adquiridos correspondan a lo estipulado en la orden de compra.
- b) Que la cantidad, calidad y precios, se ajusten exactamente a lo contratado.
- c) Que los artículos estén en perfecto estado.
- d) Que cuando se trate de activos fijos, estos serán registrados y plaqueados.

Artículo 9°—La mercadería debe venir acompañada de la factura y orden de compra correspondiente. Sin estos documentos, no se debe recibir ninguna mercadería, las cuales deben firmarse y estamparse un sello de recibido. Una vez recibidos estos documentos por la Proveeduría, se realizarán los trámites de pago.

Artículo 10.—La bodega de materiales o en su defecto la Proveeduría, llevará un registro detallado de las existencias, de ser posible, en unidades y valores, separando los materiales de pedido específico de los inventarios.

Artículo 11.—Todo lo expuesto en el presente reglamento se regirá por las disposiciones de la Ley General de la Contratación Administrativa y su reglamento.

Tilarán, 24 de noviembre del 2003.—Silvia Centeno González, Secretaria de Concejo Municipal.—1 vez.—(O. C. N° 394).—C-71245.—(1294).

REMATES

AVISOS

COMISIÓN DE FIESTAS CAÑAS 2004

La Comisión de Fiestas Cañas 2004 informa que en la sesión N° 6, llevada a cabo el día 18 de diciembre del 2003, se tomaron los siguientes acuerdos:

1. Se acuerda realizar las Fiestas Cívicas de Cañas del 19 al 28 de marzo del 2004.
2. Fijar como días de remate las siguientes fechas: el primer remate se llevará a cabo el día 20 de enero del 2004, a las 2:00 p.m., en las oficinas del Redondel Chorotega, ubicadas al costado sur del redondel Chorotega, si fuese necesario el segundo remate se llevará a cabo el día 27 de enero del 2004 a la misma hora y en el mismo lugar.
3. A la vez, con el fin de contar con un registro de elegibles, se abre un periodo para que los interesados en el denominado registro de proveedores de bienes y servicios reservados y de los servicios de toques de cimarrona, amplificación de sonido, actos culturales, alquiler de toros, comparsas, bandas, juegos pirotécnicos, contratación de montadores, afiches y propaganda.
4. La fecha límite de entrega de documentos es de 10 días hábiles después de esta publicación.

La información correspondiente se estará recibiendo en las oficinas del Redondel Chorotega.